

권 고 사 항

1. 제 목 : 공탁금의 회계처리에 관한 사항

2. 관련기관 : ○○병원

3. 내 용 : ○○병원에서는 소송업무수행지침에 따라 의료사고 등 각종 소송 업무를 수행하면서 소송비용 집행과 법원의 담보제공명령에 따라 공탁금을 예치하고 있습니다.

「민사집행법」 제280조(가압류명령)에 따르면 가압류신청에 대한 재판은 변론없이 할 수 있으며, 청구채권과 가압류의 이유를 소명한 때에도 법원은 담보를 제공하게 하고 가압류를 명할 수 있고, 담보를 제공한 때에는 그 담보의 제공과 담보제공의 방법을 가압류명령에 적어야 한다라고 규정하고 있습니다.

따라서 소송을 수행하면서 법원의 담보제공명령에 따라 공탁을 할 경우 소송비용이 아닌 기타의 비유동자산으로 계상하여 관리하여야 합니다.

그런데 ○○병원의 소송관련 공탁금 현황을 점검한 결과 [표]와 같이 ㉠㉠ 관련(사건번호 2015카단 ----) 예금채권가압류에 대한 법원에서 담보제공명령(2015. 9. 18.)으로 W,WWW만원을 공탁할 것을 명하여 2015. 9. 23.에 공탁금 W,W WWW만원과 보증보험 증권 W,WWW만원(보증보험료 WW,WWW원)을 소송대리인에 지급하면서 등기소송비로 비용처리 하였고, 의료소송관련(사건번호 2014가단 ----) 유족측이 판결에 근거한 강제집행 신청에 대한 강제집행 정지 신청에 법원은 담보 제공명령(2016. 1. 13.)으로 W,WWW만원을 공탁할 것을 명하여 2016. 1. 18. 공탁금 W,WWW만원과 의사 및 병원배상책임보험회사인 (주)□□□보험에서 W, WWW만원을 부담하여 공탁하였으며, 또한 의료소송관련(사건번호 2013가합----) 유족측이 판결에 근거한 강제집행 신청에 대한 강제집행 정지 신청에 법원은 담보 제공명령(2016. 5. 13.)으로 WW,WWW만원을 공탁할 것을 명하여 2016. 5. 18. 공탁금 WW,WWW만원과 의사 및 병원배상책임보험회사인 (주)□□□보험에서 WW, WWW만원을 부담하여 공탁하는 등 총 WW,WWW만원을 등기소송비로 비용처리한 사실이 있습니다.

또한 의료소송관련 사건번호 2014가단-----과 2013가합-----은 ○○병원 의료 사고예방 및 대책위원회 의결에 따라 항소하여 현재 소송이 진행중에 있는 사실이 있습니다.

[표] 소송관련 공탁금 현황

(단위: 만원)

발생일자	사건번호	내용	공탁금		
			현금	보증보험	계
2015. 9. 23.	2015카단 ----	장례식장 예금채권 가압류	1,000	3,000	4,000
2016. 1. 18.	2014가단-----	의료소송관련 담보제공 명령	1,000	3,700	4,700
2016. 5. 18.	2013가합-----	의료소송관련 강제집행정지 공탁금	21,000	14,000	35,000

4. 조치할 사항

○ ○○병원장은

- 법원의 담보제공명령에 따라 공탁한 공탁금을 기타의 비유동자산으로 회계 처리하여 관리하시기 바랍니다.(권고)